

1501569-35.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... que presta informações ao autor de tráfico ilícito de drogas (arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei) não caracteriza o crime do art. 37. Isso porque o dispositivo pune quem colabora na condição de informante, com "grupo", "organização" ou "associação" dedicada ao tráfico. A conduta de quem fornece dados relevantes ao autor de tráfico ilícito de drogas, permitindo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, sala 40 - bloco D - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19) 2101-3348 - E-mail: campinas1cr@tjsp.jus.br

1501569-35.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501569-35.2021.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO AUGUSTO DA SILVA DE MORAES e outros

N.º único: 1501569-35.2021.8.26.0548

Autos nº 476/2021

Vistos etc.,

I – YAGO LUÍS DE CAMARGO NUNES, THIAGO AUGUSTO DA SILVA MORAES, THIAGO RODRIGO DA SILVA e WENDELL IGOR VALÉRIO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, caput e 35, caput, ambos c.c. o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de maio de 2.021, por volta das 05h30min, na Rua Collecchio, altura do nº 11, nas proximidades do centro social e de esportes do bairro Padre Manoel da Nóbrega/Vila Castelo Branco, nesta cidade e comarca de Campinas, previamente ajustados entre si e com Alexandre Henrique Rosa Costa (que teve o feito desmembrado, conforme decisão de fls. 427 e certidão de fls. 430/433), com unidade de desígnios e divisão de tarefas, guardavam, para o fim de tráfico, 156 (cento e cinquenta e seis) porções de cocaína, acondicionadas em seis pacotes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em notas diversas. Notificados (fls. 254, 255, 256 e 257), os réus apresentaram defesa prévia a fls.

237/242, 262/263 e 267/268.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 05 de agosto de 2021, ocasião em que designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 282/283).

Em cumprimento à ordem de Habeas Corpus concedida em favor do réu THIAGO AUGUSTO, foi cumprido o alvará de soltura a fls. 324/327.

Em cumprimento à ordem de Habeas Corpus concedida em favor do réu YAGO, foi cumprido o alvará de soltura a fls. 356/359.

Então, os réus foram citados a fls. 404, 406, 410 e 412.

Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma de defesa; ao final, os réus foram interrogados (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 425/426).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (fls. 506/516).

A Defesa de THIAGO RODRIGO requereu a absolvição; em tese subsidiária, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) o aumento mínimo pelo reconhecimento da agravante relativa à reincidência; c) a fixação de regime inicial semiaberto, observado o tempo de prisão provisória; d) o direito ao apelo em liberdade; e e) a concessão da gratuidade judiciária (memoriais de fls. 520/526).

A Defesa de YAGO requereu a absolvição; em tese subsidiária, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a fixação de regime inicial semiaberto, observado o tempo de prisão provisória; e c) a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o perdão da pena da multa ou a sua aplicação no seu patamar mínimo (memoriais de fls. 527/531).

A Defesa de WENDELL, por sua vez, requereu a absolvição; em tese subsidiária, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a compensação entre a atenuante referente à confissão com a agravante relativa à reincidência; c) a aplicação do previsto no §4º do artigo 33, da Lei de Drogas; e d) a fixação de regime inicial compatível com a pena aplicada, observado o tempo de prisão provisória (memoriais de fls. 538/549).

A Defesa de THIAGO AUGUSTO, por sua vez, requereu a absolvição; em tese subsidiária, pleiteou: a) a aplicação do previsto no §4º do artigo 33, da Lei de Drogas; e b) a desclassificação para o delito previsto no artigo 37 da Lei de Drogas (memoriais de fls. 552/559).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa restou devidamente comprovada nos autos por intermédio dos Autos de Exibição e Apreensão fls. 24, 25 e 26, Fotografias de fls. 181/185, Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 419/421, Laudo Pericial constante de fls. 470/483, referente à quebra de sigilo telefônico do aparelho de telefone celular apreendido.

Quanto à autoria, todos os acusados, na fase policial, permaneceram em silêncio. Em juízo, apenas o réu WENDELL confessou a prática somente do delito de tráfico; disse que estava no comércio ilegal de drogas porque, em razão de problemas com sua perna, não conseguia trabalho e enfrentava dificuldades financeiras; admitiu, ainda, ter consigo, além das drogas encontradas na árvore, a quantia de R\$360,00 (trezentos e sessenta reais). Por fim, confessou que agia sozinho e que não havia nenhum "olheiro" seu.

THIAGO RODRIGO, em audiência, negou envolvimento com o tráfico e disse estar no local dos fatos para comprar entorpecente para o seu uso próprio.

YAGO, por sua vez, em juízo, disse que estava em um pagode até por volta das 03h30min; ao retornar para sua residência, passou no comércio do "Tio Jairo" e pegou uma dose de cachaça e uma cerveja e, ao sair, foi abordado pelo policiais; asseverou, ainda, não estar no local para comprar drogas.

THIAGO AUGUSTO, sob o crivo do contraditório, disse estar "virado" há um dia e meio e, por saber que defronte a sua casa é ponto de tráfico, foi até o local na tentativa de pegar drogas, ocasião em que se desentendeu com seu tio e,

posteriormente acabou detido pelos policiais.

Por outro lado, ambos os policiais civis ouvidos em juízo relataram já terem realizado várias prisões por tráfico de drogas no local dos fatos, tendo ressaltado que os seus moradores costumeiramente reclamam da constante mercancia ilegal nos arredores do centro social esportivo; relataram, ainda, que na data anterior, fim de tarde, após breve campana, notaram intensa movimentação de pessoas, entre usuários, idosos e muitas crianças, motivo pelo qual resolveram postergar a incursão. Ato contínuo, na manhã seguinte, dia dos fatos, ao chegarem nas proximidades do centro social, os acusados Alexandre, THIAGO AUGUSTO, THIAGO RODRIGO e YAGO, “olheiros do tráfico”, gesticularam e gritaram “olha o pastel” com o fim de avisar WENDELL, o vendedor na ocasião, da aproximação policial; contudo, diante da agilidade na abordagem, conseguiram deter todos os agentes. Em revista pessoal, localizaram com WENDELL a quantia de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em notas trocadas e, próximo a ele, no pé de uma árvore, as 156 (cento e cinquenta e seis) porções de cocaína, já devidamente embaladas e prontas a entrega de terceiras pessoas. Por fim, ressaltaram que THIAGO AUGUSTO, portador de um traço identificador no olho esquerdo, é morador defronte ao ponto de tráfico. Finalmente, ambos reconheceram todos os acusados.

No mais, não procede a impugnação genérica ao teor dos seus depoimentos, uma vez que não consta dos autos qualquer impedimento ou suspeição e suas palavras têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos. Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

No mais, Jairo, a única testemunha de defesa ouvida nos autos e tio do réu THIAGO AUGUSTO, disse que seu sobrinho é viciado em drogas e está sempre no ponto de tráfico a fim de conseguir drogas para o seu consumo pessoal; disse, também, em alguns momentos, que era THIAGO RODRIGO quem tocava em pagodes e pegava cerveja e salgado “fiado” em seu bar; contudo, quando indagado novamente, em contradição, afirmou ser o corréu YAGO quem fazia isso.

Outra contradição em seu depoimento foi no sentido de ter aberto seu bar naquele dia mais cedo do que o habitual, de shorts de dormir e sem camisa, mas não ter demonstrado interesse em acompanhar seu sobrinho até a delegacia.

Ademais, cumpre salientar que os policiais civis disseram não se recordar quanto à presença de qualquer familiar dos réus quando da abordagem.

Assim, como bem salientado pelo Ministério Público, a única testemunha de defesa ouvida em Juízo apresentou declarações confusas e contraditórias não sendo capaz de afastar as imputações.

Assim, não procedem as teses das Defesas.

O fato de nada de ilícito ter sido apreendido na posse dos réus THIAGO AUGUSTO, THIAGO RODRIGO e YAGO não tem o alcance pretendido pelas Defesas, uma vez que restou devidamente comprovado que a função por eles desempenhada era a de vigilância da via pública para avisar WENDELL acerca do eventual aparecimento de policiais.

Aliás, conforme se depreende dos autos, os “olheiros”, para avisar acerca da aproximação policial na região do tráfico, ficam em posições estratégicas e gritam palavras-chave, no caso dos autos “Ó o pastel”, como de fato fizeram os réus THIAGO AUGUSTO, THIAGO RODRIGO e YAGO; portanto, totalmente irrelevante que nenhum rádio comunicador tenha sido apreendido.

Descabida a alegação da Defesa de THIAGO AUGUSTO no sentido de que o simples fato de morar no local dos fatos e de não ter sido fotografado no ato de venda propriamente dito, excluem a sua participação no crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que as circunstâncias e o horário da prisão, bem como por todo conjunto probatório, evidenciam que exercia, ainda que eventualmente e talvez em troca de algum entorpecente para seu uso, a função de “olheiro” daquele ponto de tráfico.

Aliás, como se sabe, é perfeitamente possível a coexistência das figuras de traficante e usuário, inclusive para o sustento do próprio vício. No mais, as teses da Defesa de WENDELL no sentido de que as drogas não lhe pertenciam e/ou de que ausente a sua destinação devem ser afastadas, pois, conforme restou fartamente comprovado, inclusive pela própria confissão do acusado e maneira de acondicionamento das porções, incontroversa sua titularidade e o destino ao consumo de terceiras pessoas.

Observo, aliás, que não consta dos autos qualquer informação no sentido de que o réu tenha sido coagido ou intimidado a confessar. Como se sabe, a confissão que se encontra em harmonia aos demais elementos probatórios constitui elemento seguro de convicção, como é o caso dos autos. Nesse sentido: "A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE, 'a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos'." (TJ-SP - Ap. nº 0042103-23.2010.8.26.0050 - Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO - 8ª Câmara de Direito Criminal - j. 30/04/2015) Ressalto, contudo, que restou evidente que o acusado WENDELL, como bem observado pelo Ministério Público, confessou apenas o tráfico, tendo excluído a participação dos demais réus, na tentativa de se exculpar do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.

Desta forma, importante destacar que, ainda que o laudo pericial do telefone celular apreendido não tenha sido conclusivo no sentido da vinculação de todos os acusados, não há que se falar em presunção de autoria; ao contrário, os réus foram presos em flagrante no local dos fatos, ponto já conhecido pelo intenso tráfico de drogas; WENDELL confessou a prática do tráfico; os demais, que exerciam a função de "olheiro", o avisaram quando da aproximação dos agentes da lei.

Assim, não obstante a versão dos acusados no sentido de não se conhecerem previamente deve ser afastada, uma vez que a própria testemunha de Defesa Jairo relata que THIAGO RODRIGO foi lhe avisar que seu sobrinho, o corréu THIAGO AUGUSTO, fazia arruaça em um bar nas proximidades, antes de ter sido preso pelos policiais. Por outro lado, cumpre destacar que para a configuração do artigo 35 da Lei de Drogas, exige-se a estabilidade e a permanência do vínculo entre os agentes, não comprovadas estreme de dúvidas no presente caso.

É de se observar que os acusados, apesar de não terem apresentado qualquer justificativa plausível quanto ao fato de estarem todos em um ponto de drogas, logo no início da manhã, asseveraram não se conhecer e, considerando que os policiais não puderam especificar quais os réus que estavam pelo local no dia anterior, não se é possível, com a certeza necessária, afirmar a existência de estabilidade e permanência em suas condutas.

Assim, é o caso de se falar em absolvição pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.

No mais, as circunstâncias da prisão (em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas), a quantidade de droga apreendida (não condizente com a posse para o próprio consumo), a forma de acondicionamento (em embalagens típicas da mercancia), bem como a quantia em dinheiro apreendida, por si, evidenciam a finalidade com que os réus guardavam e tinham em depósito a droga, ou seja, a entrega a consumo de terceiros.

Irrelevante que não tenha sido presenciado nenhum ato de mercancia, pois, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelos agentes, nos termos do artigo 29 do Código Penal, foi a de "guardar".

No mais, não há que se falar na desclassificação para o delito previsto no artigo 37 da Lei de Drogas, pois, para a sua configuração, necessário que as informações sejam prestadas a "grupo", "organização" ou "associação" dedicada ao tráfico;

assim, "A atitude de pessoa que presta informações ao autor de tráfico ilícito de drogas (arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei) não caracteriza o crime do art. 37. Isso porque o dispositivo pune quem colabora na condição de informante, com "grupo", "organização" ou "associação" dedicada ao tráfico. A conduta de quem fornece dados relevantes ao autor de tráfico ilícito de drogas, permitindo que ele cometa o crime, enseja participação (CP, art. 29) nos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei." JESUS, Damásio de. Lei Antidrogas Anotada: comentários à Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 205.

Por fim, como bem observado pelo Ministério Público, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 restou cabalmente demonstrada, tanto pelos depoimentos dos policiais, que confirmaram que o local da prisão em flagrante fica nos arredores de um centro social e esportivo do bairro, quanto pelas fotografias juntadas aos autos a fls.181/185.

Uma última observação deve ser feita.

Ponto que não é cabível o afastamento de pena de multa, conforme requerido pela Defesa. A pena de multa é condenação cumulativa à privação da liberdade, conforme previsão do preceito secundário da norma penal, de modo que não cumpre a esta Magistrada a sua consideração parcial.

Nesse sentido: "O alegado estado de miserabilidade do Réu, utilizado como argumento para viabilizar a isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais. (...) A situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo." (STJ - AgRg no AREsp 1335772 / PE - Rel. Min. LAURITA VAZ - Sexta Turma - j. 04/02/2020)

Além disso, em se tratando de ação penal pública, o pedido de gratuidade da justiça não comporta deferimento, tendo em vista que competirá somente ao Juízo da Execução Penal a análise do estado de hipossuficiência do acusado, se o caso de condenação. Ainda, eventual concessão do benefício não levará à impossibilidade de condenação do réu ao pagamento de custas, mas tão somente à suspensão de sua exigibilidade, tendo em vista a permanência da sua imposição por força do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Neste sentido, o seguinte julgado: "A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório (AgRg no RESp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019)." (STJ - AgRg no AREsp 1601324/TO - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - Quinta Turma - j. 18/02/2020)

Desta forma, feita essa última observação e diante do robusto conjunto probatório dos autos, patente o cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas, uma vez que restou devidamente comprovado que os réus concorreram, de qualquer maneira, nos termos do artigo 29 caput do Código Penal, para o tráfico de drogas, de modo que a condenação de todos é medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA - RÉU YAGO - ARTIGO 33, "CAPUT", C.C. ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 - O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 5 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo

legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou professor (fls. 116). No mais, em razão da causa do aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Tóxicos, AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. No entanto, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Nova Lei de Tóxicos), observando-se, mais uma vez, que o réu é primário e que não há prova alguma no sentido de que se dedique à atividade ou organização criminosa, OPTO por reduzir ambas as penas em 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. No mais, acompanhando o entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (1 ano, 11 meses e 10 dias), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos - proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado.

PENA - RÉU THIAGO AUGUSTO - ARTIGO 33, "CAPUT", C.C. ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 5 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou ajudante (fls. 115). No mais, em razão da causa do aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Tóxicos, AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. No entanto, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Nova Lei de Tóxicos), observando-se, mais uma vez, que o réu é primário e que não há prova alguma no sentido de que se dedique à atividade ou organização criminosa, OPTO por reduzir ambas as penas em 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. No mais, acompanhando o entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (1 ano, 11 meses e 10 dias), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos - proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado.

PENA - RÉU THIAGO RODRIGO - ARTIGO 33, "CAPUT", C.C. ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que se declarou auxiliar de mecânico (fls. 117). No mais, reincidente específico (autos nº 0022244-50.2011.8.26.0320 da 2ª Vara Criminal de Limeira - fls. 126), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Ademais, em razão da causa do aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Tóxicos, AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente específico e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes." (STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 27/06/2017).

PENA - RÉU WENDELL - ARTIGO 33, "CAPUT", C.C. ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que declarou se encontrar afastado em virtude de problemas de saúde (fls. 52). Inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante referente à confissão. Neste sentido: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 STJ). No mais, reincidente (autos nº 3008467-06.2013.8.26.0019 da 2ª Vara Criminal de Americana - fls. 134), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Inviável a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado: "HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Pedido de compensação, na segunda fase da imposição de pena ao réu, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 2. A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 3. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 4. Ordem denegada." (Habeas Corpus 102.486/MS - STF - 1ª Turma - Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 06/04/2010). Ademais, em razão da causa do aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Tóxicos, AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial

de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes.” (STJ – HC 391.985/SP – Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS – Quinta Turma – j. 27/06/2017).

III - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR o acusado YAGO LUIS DE CAMARGO NUNES, qualificado nos autos (R.G. nº 49.690.977 – fls. 305 – I.I.R.G.D.), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação (1 ano, 11 meses e 10 dias), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado YAGO iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra “c”, c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Solto por este processo, poderá o réu YAGO recorrer desta sentença em liberdade.

A.1) ABSOLVÊ-LO da imputação de ter violado o disposto no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

B) CONDENAR o acusado THIAGO AUGUSTO DA SILVA DE MORAES, qualificado nos autos (R.G. nº 49.505.760 – fls. 314 – I.I.R.G.D.), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação pelo mesmo período da condenação (1 ano, 11 meses e 10 dias), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado THIAGO AUGUSTO iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra “c”, c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Solto por este processo, poderá o réu THIAGO AUGUSTO recorrer desta sentença em liberdade.

B.1) ABSOLVÊ-LO da imputação de ter violado o disposto no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

C) CONDENAR o acusado THIAGO RODRIGO DA SILVA (RG nº 44.863.607 – I.I.R.G.D. - fls. 300), à pena segregativa de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Reincidente específico e nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a

redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá o réu THIAGO RODRIGO iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado.

Preso por força deste processo, o acusado THIAGO RODRIGO NÃO poderá apelar desta sentença em liberdade.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Assim, recomende o réu THIAGO RODRIGO na prisão em que se encontra.

C.1) ABSOLVÊ-LO da imputação de ter violado o disposto no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

D) CONDENAR o acusado WENDELL IGOR VALERIO (RG nº 49.686.309 - I.I.R.G.D. - fls. 308), à pena segregativa de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Reincidente e nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá o réu WENDELL iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado.

Preso por força deste processo, o acusado WENDELL NÃO poderá apelar desta sentença em liberdade.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Assim, recomende o réu WENDELL na prisão em que se encontra.

D.1) ABSOLVÊ-LO da imputação de ter violado o disposto no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os seus nomes no livro "Rol dos Culpados".

Finalmente, considerando que não houve a juntada da Guia de Depósito Judicial referente ao dinheiro apreendido, oficie-se para as devidas providências; contudo, decreto, desde já, a sua perda (R\$ 370,00 - trezentos e setenta reais), em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelos acusados (artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003).

P.R.I.C.

Campinas, 23 de março de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA